CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL GREMIO NACIONAL DE EMPRENDEDORES SOSTENIBLES DEL PERÚ – GENES PERÚ Y ONGD- AMAZON KING INTERNATIONAL EDUCATIONAL CENTER

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, que celebran:

- **GREMIO NACIONAL DE EMPRENDEDORES SOSTENIBLES DEL PERÚ – GENES PERÚ,** con RUC Nº 20605872043, y con la Partida Electrónica No.14326999, con oficina en Av. del Pacifico 175 E9 of. 1104, San Miguel, Lima, Perú, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el director general, el **Ing. Eduardo José Noriega Campos**, identificado con Documento Nacional de Identidad N°40344859, en adelante **EL GENES PERU**, y de la otra parte,

- **ONGD-AMAZON KING INTERNATIONAL EDUCATIONAL CENTER, con RUC N° 20610149333,** con domicilio legal en Av. 21-239 – Comas- Lima representado por la Sra. **Cintya Stephany Villacorta Ayarza,** identificado con DNI N° 46752942 en adelante se denominará ONGD AMAZON KING.

Las partes se encuentran interesadas en celebrar una alianza estratégica solidaria conforme a los términos y condiciones indicados en el presente Convenio

<u>CLÁUSULA PRIMERA</u>: ANTECEDENTES

1.1 GENES PERU, es un gremio que busca promoción y asistencia para emprendimientos sostenibles de Costa, Sierra y Selva, tiene como sus fines:

- Fortalecer capacidades para la promoción de la innovación en el uso de tecnologías y de las prácticas amigables con el medio ambiente en los emprendimientos del país, así como para el aporte en el diseño de políticas públicas y en la mejora de los programas de apoyo a emprendimientos sostenibles e innovadores, que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Apoyar en la defensa del patrimonio natural y cultural y la difusión de la imagen del Perú como importante proveedor mundial de emprendimientos sostenibles e inclusivos.
- Promover espacios que faciliten la búsqueda de consensos con instituciones públicas y privadas referente a la política ambiental, social, económica y de innovación del país; así como, acuerdos con diferentes países, que permita un mayor intercambio de conocimientos, experiencias, lecciones aprendidas y transferencia de tecnologías sostenibles.

Cintya S. Villacorta Ayarza
PRESIDENTE

- Fomento de la alfabetización y producción científica en el desarrollo de los emprendimientos sostenibles con aplicaciones en la mejora de sus impactos.
- Fomento de capacitación y asesoramiento, se establecerán programas de capacitación y asesoramiento dirigidos a emprendedores del turismo sostenible. Estos programas brindarán conocimientos y herramientas necesarias para el desarrollo y gestión de emprendimientos sostenibles, incluyendo aspectos como la gestión ambiental, el turismo responsable y la promoción de la cultura local.
- Promover la difusión y promoción del turismo sostenible a través de campañas de difusión y promoción del turismo sostenible, destacando los emprendimientos que cumplan con los criterios establecidos.

1.2 LA ONGD AMAZON KING INTERNATIONAL EDUCATIONAL CENTER de acuerdo a lo establecido en el artículo 191° de la Constitución Política del Perú y en los artículos 2° y 5° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Su misión es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47º de la Ley Nº 27867, es una de las funciones del Gobierno Regional formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de, entre otros, ciencia y tecnología de la región.

ONGD AMAZON KING Construyendo un futuro próspero y sostenible a través de la educación.

Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro con sede en la región amazónica del Perú. Nuestra misión es promover el desarrollo integral y sostenible de la región a través de la educación, trabajando en estrecha colaboración con las comunidades locales, las autoridades regionales y otras organizaciones afines.

Creemos en el poder de la educación como herramienta fundamental para el desarrollo, tanto individual como colectivo. Apostamos por una educación de calidad, inclusiva y equitativa que prepare a las nuevas generaciones para afrontar los desafíos del siglo XXI.

- Implementamos programas educativos innovadores que responden a las necesidades específicas de las comunidades locales.
- Fortalecemos las capacidades de los docentes a través de capacitación y formación continua.
- Promovemos la investigación científica y tecnológica en áreas relevantes para el desarrollo regional.
- Fomentamos la participación activa de la comunidad en la gestión educativa.

- Gestionamos recursos financieros y técnicos para asegurar la sostenibilidad de nuestros proyectos.

Para los efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia a **GENES PERU y la ONGD- AMAZON KING**, se les denominará **LAS PARTES**.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

2.1 Por el presente Convenio, ONGD AMAZON KING y GENES PERU acuerdan los términos y condiciones de la colaboración GENES PERU con ONGD AMAZON KING, conforme se señala en las cláusulas siguientes

CLAUSULA TERCERA: FINALIDAD DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por finalidad establecer lazos el marco general de los términos y alcances de la cooperación interinstitucional entre **LAS PARTES,** en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con sus políticas institucionales, las partes asumirán compromisos de carácter no patrimonial para contribuir con el desarrollo de ambas organizaciones y el desarrollo sostenible de la Región LORETO,

3.1 El objeto del presente Convenio es establecer los principios básicos de cooperación entre **la ONGD- AMAZON KING INTERNATIONAL EDUCATIONAL CENTER** y **GENES PERÚ** para:

- Desarrollar actividades orientadas a mejorar las competencias de los colaboradores de ambas instituciones a través de capacitaciones, prácticas u otras actividades de formación.
- Desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible de las ciudades y la región con sus diferentes ecosistemas e interculturalidad territorial.
- Participar en forma conjunta en procesos de proyección y extensión social, así como de responsabilidad social en comunidades menos favorecidas de la sociedad con el objetivo de llegar a todos con inclusión, innovación, sostenibilidad y tecnologías limpias para una Región LORETO con triple impacto
- Participar en forma conjunta en el desarrollo de proyectos con fondos concursables promovidos a nivel local, nacional e internacional.
- Promover la búsqueda de fondos cooperantes para el cumplimiento de la reducción de brechas sectoriales y faltas de oportunidades para las poblaciones amazónicas del Peru.
- Articular con actores locales e internacionales proveer de asistencia logística para poder recibir apoyo técnico especializado que nos provee GENES PERU de sus aliados nacionales e internacionales para el desarrollo de la región LORETO.
- Realizar eventos científicos, académicos y culturales para difundir los resultados de las investigaciones y de las actividades de proyección realizadas en forma conjunta basado en reducir brechas sectoriales y lograr alianzas de sinergia colaborativa

entre la academia y las empresas con propósito para replicar y escalar en la con creación de soluciones que demanda el mercado.

- Participar en forma conjunta del programa de Hub de innovación y gobernanza sostenible con las entidades de la cuádruple hélice del desarrollo para la mejora de la Región LORETO, en los comités consultivos basado en la Agenda 2030.
- Desarrollar eventos formación emprendedor para difundir las necesidades del sector productivo y de la sociedad civil en materia de formación de recursos, investigación, proyección social y extensión de la región LORETO basado en el diseño articulador para la creación en el Plan de Desarrollo del Ecosistema de Innovación y emprendimiento (PDE) de la estrategia de LORETO Innovadora y Sostenible en búsqueda del cumplimiento de la Agenda Perú 2030.
- Participar en la formación del ecosistema de innovación sostenible para generar inclusión a nuestra población de influencia y mejorar la competitividad de las empresas y emprendedores en cadenas de valor productivo y sostenible de la Región LORETO.

3.2 La ONGD- AMAZON KING INTERNATIONAL EDUCATIONAL CENTER
además, se compromete a Difundir e impulsar en toda la región el uso de la hoja de ruta que establecerá el PDE LORETO innovadora, interviniendo en la formación y asistencia técnica y capacitación al personal en el PDE LORETO y de las empresas privadas de la región. Desarrollar proyectos de investigación e innovación en los sectores de agroindustria, ganadería, piscifactoría, pesquería, logística, comercio, turismo, educación, salud, y otros afines, contemplando así el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, e impulso del desarrollo económico y la competitividad de la Región de LORETO.

<u>CLAUSULA CUARTA</u>: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

4.1 La ONGD- AMAZON KING INTERNATIONAL EDUCATIONAL CENTER se compromete a:

a) Realizar las acciones administrativas y legales, según su competencia, para la realización de actividades conjuntas orientadas a la promoción del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la Región de LORETO

b) Designar y/o encargar a profesionales y equipo técnico y las instancias correspondientes dentro la sociedad civil de la región LORETO responsables de operativizar las actividades para la creación del Hub de con-creación de innovación abierta sostenible rumbo a la Agenda 2030.

c) Realizar las gestiones pertinentes para la obtención de los fondos que sean necesarios para el financiamiento de actividades que impulsen la promoción del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en la Región de LORETO.

d) Brindar las facilidades para la realización de actividades de promoción, difusión y sensibilización relacionadas con la sostenibilidad, la ciencia, tecnología e innovación tecnológica disruptiva que genere cadenas de valor de triple impacto para la Región LORETO.

4.2. GENES PERU se compromete a:

a) Apoyo de expertos en emprendimiento e innovación sostenible que les permita agilizar los procesos de cambio en la sociedad civil de la región de LORETO.

b) Realizar trabajos colaborativos en procesos de innovación abierta contando en el apoyo de la capacitación con expertos del ecosistema de Genes Perú, buscando cocrear soluciones basadas en economía circular, contribuyendo desde la formación a la medición y el cumplimiento de la agenda 2030.

c) Encadenar la estructuración de inversión de impacto para fortalecer las capacidades de acceso a fondos de inversión, interactuando con el Natural Advisor Board (NAB) Perú, y los diferentes mecanismos públicos y de cooperación existentes en los tratados de libre comercio y binacionales con capitulo en inversiones negociadas en forma global entre los países para generar proyectos que cumplan la debida diligencia para impulsar la ejecución de las cadenas de valor productiva priorizadas en la Estrategia de desarrollo e innovación para la sociedad civil de la región LORETO y trabajando de la mano con sus basados en la hoja de ruta que se diseñara en su PDE LOTETO innovadora.

d) Hacer intercambio de conocimiento y voluntariado empresarial para que la sociedad civil organizada de la región LORETO, pueda impulsar a los emprendedores sostenibles de la Red de GENES PERÚ y apalancados en nuestra red Latinoamericana de Impacto y conexión con nuestros aliados de Europa – Asia – Oceanía y Norte América.

e) Interactuar como sociedad civil organizada con las Direcciones de Línea del gobierno regional, provincial y local de Loreto para impulsar que la hoja de ruta que se diseñe en su PDE LORETO innovadora este alineada al reporte de CEPLAN de la Agenda Perú 2030, para poder generar el centro de concreción de innovación de desarrollo sostenible basado en los pilares del ecosistema económico regenerativo del Perú.

f) Fortalecer la transferencia de innovación y tecnología de la academia hacia los empresarios y emprendedores como parte de la proyección de la sociedad civil organizada, para que las investigaciones sean utilizadas en el desarrollo de la Provincias de la Región LORETO.

g) Interactuar para propiciar las mejoras temáticas de la formación académica de la población estudiantil enfocados en sostenibilidad, inclusión social, innovación disruptiva, tecnologías limpias, transición ecológica para el aprovechamiento del mega bio diversidad de las Provincias de la Región LORETO.

Las acciones concretas de cooperación entre las partes se establecerán a través de convenios específicos de cooperación, consecuentes con este convenio.

<u>CLAUSULA QUINTA</u> : VIGENCIA DEL CONVENIO

5.1 El presente Convenio Marco entra en vigencia el día de su suscripción y tendrá una duración de tres (03) años, pudiendo ser renovado por las partes a través de la suscripción de la adenda respectiva, para tal efecto se cursará comunicación escrita con una anticipación de sesenta (60) días calendario antes de su vencimiento.

CLAUSULA SEXTA: **DE LAS MODIFICACIONES**

6.1 LAS PARTES podrán acordar modificar o ampliar el presente Convenio, a través de las respectivas adendas, que serán aprobadas con las mismas formalidades que este documento y formarán parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

Son causales de resolución del presente Convenio:

7.1 Por mutuo acuerdo entre **LAS PARTES**, el mismo que deberá constar por escrito, y ser aprobado con las mismas formalidades con las que se aprueba el presente Convenio.

7.2 Por incumplimiento injustificado de cualquiera de las partes de los compromisos estipulados en el presente convenio. Para tal efecto, bastará que la parte afectada con el incumplimiento notifique a la otra parte su voluntad de resolverlo mediante comunicación escrita, con quince (15) días calendario de anticipación. De no mediar respuesta oportuna o la subsanación de las omisiones incurridas dentro del plazo que se le otorgue, se entenderá resuelto automáticamente el presente Convenio.

7.3 Por devenir imposible su objeto o compromisos por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas. En este caso, la parte que incumple quedará exenta de cualquier responsabilidad. La resolución surtirá plenos efectos en la fecha que cualquiera de **LAS PARTES** lo comunique por escrito a la otra.

7.4 LAS PARTES deberán adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar perjuicios, tanto a ellas como a terceros, con ocasión de la resolución del presente Convenio. En cualquier caso de resolución, las Partes se comprometen a cumplir hasta su finalización los compromisos que se encuentren en plena ejecución derivados del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: **LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN**

8.1 De conformidad con lo dispuesto en el numeral 77.3 del artículo 77 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, **LAS PARTES** declaran expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión y separación para ambas.

8.2 El Convenio podrá declararse concluido, previa notificación mediante comunicación escrita simple, remitida a la otra parte con una anticipación no menor de sesenta (60) días calendario.

CLAUSULA NOVENA: CONVENIOS ESPECÍFICOS

9.1 Mediante la suscripción de Convenios Específicos, **LAS PARTES** implementarán las acciones, programas y/o proyectos. Dichos Convenios deberán considerar el objeto, plazo y modo de su ejecución y financiamiento; según corresponda.

CLAUSULA DECIMA: FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

10.1 El presente Convenio Marco no genera lucro por las partes. En caso sea necesario, las partes asumirán los gastos acordes a su disponibilidad presupuestal para la ejecución del mismo.

10.2 Ninguna de las partes adquiere derecho alguno sobre los logos, marcas, nombres, lemas, logotipos o cualquier signo distintivo y cualquier otro elemento de propiedad intelectual, respecto de la otra; en tal sentido, ninguna de las partes podrá usar, anunciar, comercializar y/o exhibir ninguno de ellos, sin el previo y expreso consentimiento por escrito de la parte propietaria.

10.3 Sin perjuicio de lo anterior, por el presente Convenio, las partes acuerdan expresamente que ambas partes podrán colocar en sus respectivas plataformas y documentos informativos la existencia de la presente alianza estratégica solidaria usando los logos según sus manuales de marca. En caso de haber un post, la otra parte deberá revisarlo y aprobarlo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERO: RESPONSABILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

11.1 Los derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o material producido o generado por **GENES PERÚ** bajo las estipulaciones del Convenio, serán de exclusividad de **GENES PERÚ**.

11.2 La Información obtenida por la contraparte durante o como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones, así como los informes y toda clase de documentos que se generen en relación al Convenio tendrá carácter confidencial; por tanto, no podrá darse a conocer ni divulgarse a terceras personas ajenas a **GENES PERÚ**, sin autorización expresa. Esta obligación permanecerá vigente aún después de concluido el Convenio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DE LA COORDINACION ENTRE LAS PARTES

12.1 Para los efectos de ejecución, seguimiento y supervisión del presente Convenio, las partes acuerdan designar como sus representantes o coordinadores a las siguientes personas.

- Por **GENES PERÚ: Eduardo Jose Noriega Campos** Director Ejecutivo
- Por **la ONGD- AMAZON KING INTERNATIONAL EDUCATIONAL CENTER:** Cintya Stephany Villacorta Ayarza Presidente de la ONGD.

LAS PARTES, podrán designar un representante alterno o sustituir a los designados en el presente documento mediante comunicación escrita cursada a la otra parte.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: **DECLARACIÓN DE AUTONOMIA**

13.1 **LAS PARTES** declaran su absoluto respeto a la autonomía institucional de cada una de las instituciones, así como la clara voluntad de ejecutar todos los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del presente convenio.

13.2 **LAS PARTES** declaran y reconocen que todos los actos a que se comprometen tienen naturaleza de vinculantes; en caso una de ellas no cumpla con sus compromisos, la parte perjudicada queda facultada a ejecutar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones deriven de este.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: **DOMICILIO Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES**

14.1 Toda comunicación que deba ser cursado entre LAS PARTES, se efectuará por escrito y se entenderá válidamente realizada en los domicilios legales consignados en la parte introductoria del presente convenio. Cualquier cambio domiciliario que pueda ocurrir deberá ser comunicado a la otra parte, por escrito, con un plazo no menor de diez (10) días de producido el cambio, caso contrario se tendrán como válidos los domicilios señalados en la introducción del presente documento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: **LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

15.1 La validez, interpretación y exigibilidad del presente Convenio se regirán en todos los aspectos por las leyes de la República del Perú. En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a las disposiciones legales y vigentes en la República del Perú y en especial las del Código Civil, así como por la buena fe y común intención de las partes.

15.2 Las partes acuerdan que cualquier controversia la resolverán directa y amigablemente dentro de un plazo de diez (10) días calendarios, contados desde la fecha en que surge la discrepancia. De no ser posible la solución directa conforme a lo indicado anteriormente, las partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdicción de los jueces del Distrito judicial de Lima, señalando para todo efecto como sus domicilios, donde se tendrá por bien hechas las notificaciones y comunicaciones relacionadas al presente convenio los señalados en la introducción.

CLAUSULA DECIMA DIECISEISAVA: DISPOSICIONES FINALES

16.1 Por mediar el interés común, LAS PARTES convienen en apoyarse y colaborar en forma recíproca para el logro de los objetivos del presente convenio.

16.2 Las instituciones firmantes acuerdan mantener un intercambio permanente de información de la materia y documentar los procedimientos necesarios de manera adecuada para el logro del objetivo.

En señal de conformidad, las partes firman en dos (02) ejemplares a los 15 días del mes de febrero del año 2024.

Sra. CINTYA VILLACORTA AYARZA PRESIDENTE ONGD-AMAZON KING INTERNATIONAL EDUCATIONAL CENTER	**Sr. EDUARDO JOSE NORIEGA CAMPOS** DIRECTOR EJECUTIVO DEL GREMIO NACIONAL EMPRENDEDORES SOSTENIBLES DEL PERÚ - GENES PERÚ